

불공정무역행위 조사신청서

※ 「불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률」 제5조 제2항에 따라, 조사신청은 불공정무역행위가 있었던 날부터 2년 이내에 하여야 합니다.

※ 뒤쪽의 작성 방법을 읽고 작성하시기 바라며, □에는 해당되는 곳에 ☑ 표를 합니다.

1. 신청인

이름			회사명		
주소					
연락처			사업자등록번호 (무역업고유번호)		
사업내용	(구분: ☐ 중소기업 ☐ 중견기업 ☐ 대기업)				
대리인	☐ 미선임	☐ 선임	이름:	연락처:	
			주소:		

2. 피신청인

이름			회사명		
주소					
연락처			사업자등록번호 (무역업고유번호)		
사업내용	(구분: ☐ 중소기업 ☐ 중견기업 ☐ 대기업)				

3. 조사대상물품

※ 피신청인의 수출입·판매 제품에 대하여 작성

HS 코드 (10단위 기준)		품목명 (코드 정의)	
제품명			
세부 모델명			
제품 설명			

4. 신청인의 지식재산권 등

유형	☐ 특허권 ¹⁾	☐ 실용신안권*	☐ 상표권	☐ 디자인권	☐ 저작권*
	☐ 영업비밀*	☐ 반도체집적회로의 배치설계권		☐ 지리적표시 및 지리적표시권	
그 외	☐ 원산지 및 품질 등 표시 위반*		☐ 수출입질서 저해* ※ 그 외 유형 해당 시 아래 작성 제외		
명칭			등록번호		
권리자 (보유자)			창작자 (발명자)		
출원일 (신청일)			창작일 (발명일)		
등록일			만료일		
내용 (대상, 품목, 기능)					

1) 해당 유형은 ‘상세기술서’를 별도로 작성하여 첨부하여야 함 - 특허·실용신안권 [별지 제1-1호] / 저작권 [별지 제1-2호] / 영업비밀 [별지 제1-3호] / 원산지·품질 등 표시 [별지 제1-4호] / 수출입질서 저해 [별지 제1-5호] 서식

입증자료 목록

입 증 자 료	1. 갑 제1-1호증: 지식재산권 등록원부(제 호) 2. 갑 제1-2호증: 지식재산권 등록공보(제 호) 3. 갑 제2호증: 4.
참 고 자 료	1. 참고자료 1: 대법원 0000후234 판결문 2. 참고자료 2: 3.

전자우편을 이용한 문서송달 동의서

본인은 조사신청 이후 무역위원회에서 조사와 관련된 통지를 보내거나 문서를 송달하는 경우, 아래의 전자우편을 통하여 송달받는 것에 동의합니다.

이름(직위)	☐ 신청인(본인) ☐ 담당자 ☐ 대리인(변호사)
전자우편주소	
전화(휴대폰)	

* 추후 무역위원회에 제출하는 서류는 **utid@korea.kr**로 제출하여 주시기 바랍니다.

신청인 (대리인) : (서명 또는 인)

작성 방법

* 특허·실용신안권: [별지 제1-1호] / 저작권: [별지 제1-2호] / 영업비밀: [별지 제1-3호] / 원산지·품질 등 표시 : [별지 제1-4호] / 수출입 질서 저해 : [별지 제1-5호] 서식의 **상세기술서**를 별도로 작성하여 조사신청서에 첨부

1. 신청인

- (이름 및 회사명) 개인사업자인 경우에는 회사명에 상호명을 기재하고, 법인인 경우에는 법인명과 대표자명을 기재
- (연락처) 전화번호, 휴대폰 번호, 이메일 주소 기재
- (사업자등록번호) 외국기업의 경우 생략가능
- (사업구분) 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업, 중견기업법 제2조에 따른 중견기업 또는 그외 대기업 중 택1
- (대리인) 신청인이 대리인(변호사)을 선임하여 조사신청서를 제출하는 경우, 대리인의 이름, 주소 및 연락처를 기재하고, [별지 제6호 서식]의 대리인 선임 위임장을 첨부

2. 피신청인

- 피신청인이 될 수 있는 자 : (수출금지 신청 사건의 경우) 조사대상물품의 수출목적 국내 생산자·수출업자 / (수입금지 신청 사건의 경우) 조사대상물품의 해외공급자, 국내 수입업자, 수입된 물품의 국내 판매자
 - ※ 피신청인이 될 수 있는 자 중에서 일부만을 피신청인으로 특정할 수도 있음
- (주소 및 연락처) 조사개시 결정 이후 조사신청서를 피신청인에게 송부하므로 주소를 정확하게 기재해야 하고, 신청인이 파악할 수 있는 연락처를 기재
- (피신청인이 복수인 경우) 서식에 항목을 추가하고 피신청인별로 구분하여 작성

※ (예시) 가. 피신청인 1
 나. 피신청인 2

3. 조사대상물품

- (HS코드 및 품목명) 10단위 기준의 관세품목분류(HSK)와 품목명(코드 정의)을 기재

※ 예시) HS코드: 3002.41.0000 / 품목명: 백신(인체의약품으로 한정한다)

- 조사대상물품을 명확하게 특정할 수 있도록, 세부모델명을 정확하게 기재(세부모델명이 복수인 경우 복수 기재, 제품의 특징, 제조과정, 용도 등 제품에 대한 설명)

* 특허·실용신안권: [별지 제1-1호] / 저작권: [별지 제1-2호] / 영업비밀: [별지 제1-3호] / 원산지·품질 등 표시: [별지 제1-4호] / 수출입 질서 저해: [별지 제1-5호] 서식의 상세기술서를 별도로 작성하여 조사신청서에 첨부

4. 신청인의 지식재산권 ※ 그 외 유형(지식재산권등 외) 해당 시 작성 제외

< 특허·실용신안권, 상표권, 디자인권, 배치설계권, 지리적표시 >

- 침해를 주장하는 지식재산권이 복수인 경우, 권리별로 따로 작성
- (특허·실용신안권) 창작자란에 발명자를 기재
- (상표권) 명칭란에 지정상품명을 기재
- (디자인권) 내용란에 디자인의 대상이 되는 물품과 물품류를 기재
- (배치설계권) 전용·통상이용권자 등이 있을 경우 내용란에 기재
- (지리적표시) 상표법, 농수산물품질관리법, 한·EU FTA 등 근거를 내용란에 기재

5. 피신청인의 침해 혐의 (수출입 등 행위)

- 조사신청일로부터 2년 이내에 발생한 사실에 대해 작성
 - 수입금지 신청 사건으로 예를 들면, 피신청인이 조사대상물품을 외국으로부터 수입하여 국내에서 판매하고 있다는 취지로, 이에 관련된 내용을 구체적으로 기술하고 이를 증빙할 수 있는 자료 첨부

※ (예시) 제조국이 외국으로 표시된 물품을 피신청인이 국내에서 판매하고 있다면, 실제 판매 물품에서 제조국이 외국으로 표시된 부분에 대한 사진과 판매사이트에서 날짜가 있는 사용자 후기 등의 부분을 캡처·촬영하거나 출력하여 증빙자료로 제출

6. 지식재산권과 조사대상물품의 대비 ※ 그 외 유형(지식재산권등 외) 해당 시 작성 제외

< 상표·디자인·저작권·배치설계권·지리적표시 >

- 피신청인의 조사대상물품이 신청인의 권리를 침해하였다고 판단한 이유 및 근거를 기술하고, 이를 증빙할 수 있는 입증자료를 첨부
- (상표권) 신청인 등록상표의 표장과 피신청인의 조사대상물품에 부착된 표장이 드러난 사진을 첨부
- (디자인권) 등록디자인 공부에서 제시된 도면을 첨부하고 피신청인의 조사대상물품을 구체적으로 대비할 수 있을 정도의 사진을 첨부
- (저작권) 신청인 저작물의 창작성 있는 표현이 있는 부분과 그러한 표현이 피신청인의 조사대상물품에 이용되었음이 드러난 사진을 첨부 ※ 저작권의 경우 [별지 제1-2호] 서식의 상세 기술서를 별도로 작성하여 첨부
- (배치설계권) 배치설계권의 반도체 회로 레이아웃 도면과 조사대상물품에 포함된 도면을 첨부
- (지리적표시) 신청인의 지리적표시와 피신청인의 표장 사용 양태를 알 수 있도록 조사대상물품에 부착된 표장이 드러난 사진을 첨부

7. 타 기관에서의 제소 및 분쟁 현황

- 조사대상물품 또는 해당 지식재산권 관련 민·형사 소송 등 무역위원회 이외의 타 기관에서의 분쟁 사항에 대하여 내용과 경위 등을 기재하고 그 기록을 첨부(진행 중인 사항 포함)

8. 구제조치 요청사항 : 해당하는 구제조치 요청사항 앞에 ☒ 표시(복수선택 가능)

9. 첨부 서류 및 입증자료 등

- 사업자등록증과 신분증 사본(법인의 경우 법인등기부 등본)을 첨부하고, 대리인(변호사)를 선임하는 경우에는 [별지 제6호 서식]의 위임장을 작성하여 첨부
- 신청서에 기재한 내용과 주장의 사실관계를 확인할 수 있는 입증자료를 첨부하되, “갑 제1호증”, “갑 제2호증”과 같이 갑호증 형식으로 목록을 작성하고, 유사한 내용의 자료는 “갑 제5-1호증”, “갑 제5-2호증”과 같이 분류하여 제출

※ (예시) 입증자료 : 갑 제1-1호증, 특허등록원부(제1234호) / 갑 제1-2호증, 특허등록공보(제1234호) / 갑 제5-1호증, 조사대상물품 1 판매 웹사이트 / 갑 제5-2호증, 조사대상물품 1 웹사이트의 구매자 후기

- 관련 판례나 보도자료와 같이 공개된 자료는 참고자료로 제출

※ (예시) 참고자료 : 참고 1. 대법원 0000후234 판결문 / 참고 2. 관련 기사(2000.00.00)

- 조사가 개시될 경우, 신청인이 제출한 조사신청서는 피신청인에게 송부되므로 신청서 출력·제출 시 염두하여야 하며, 영업상 비밀자료 취급이 필요한 경우 [별지 제7호 서식]의 영업상 비밀자료 취급 요청서를 작성하여 첨부